

1511172-25.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... no local haveria um carro produto de furto. Foram ao local mencionado e identificaram o acusado, que se dizia responsável pelo espaço. Olharam a garagem, localizaram o veículo e constataram que era produto de furto, salvo engano, um Fiat Palio. Ele disse que locava e sublocava para pessoas guardarem carros lá e verificaram uma garagem que ele sublocava para pessoas. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511172-25.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511172-25.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO JEIVSON RAMOS SANTOS

VISTOS

LEONARDO JEIVSON RAMOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo artigo 180, §§ 1º e 2º, c.c. art. 61, II, "j", ambos do Código Penal. 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque segundo a denúncia, entre os dias 01 de maio de 2021 e 04 de maio de 2021, no desmanche situado na Estrada Do M. Boi Mirim nº 12003, Jardim Ângela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o acusado recebeu, ocultou e desmontou, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, o veículo Fiat Palio, cor cinza, Placas FQL-1876, pertencente à vítima Daniel Ayres de Andrade Gomes, coisa que devia saber ser produto de crime de furto, (cf. boletim de ocorrência de fls. 30/33 e auto de exibição e apreensão de fls. 8).

A denúncia foi recebida (fls. 92/03), o réu foi citado (fl. 120), apresentou resposta (fls. 121/125), mantido o recebimento da denúncia (fls. 142/145). Durante a instrução, ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 183/186) e a d. Defesa, por sua vez, manifestou-se pela absolvição por ausência de provas (fls. 203/206).

É o relatório
D E C I D O

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), auto de depósito (fl. 14), boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 35/38), bem como pela prova oral.

A autoria, de igual modo, restou comprovada.

Leandro Américo Dias (policial civil, fls. 02); relatou que receberam uma denúncia anônima de que no local haveria um carro produto de furto. Foram ao local mencionado e identificaram o acusado, que se dizia responsável pelo espaço. Olharam a garagem, localizaram o veículo e constataram que era produto de furto, salvo engano, um Fiat Palio. Ele disse que locava e sublocava para pessoas guardarem carros lá e verificaram uma garagem que ele sublocava para pessoas. A denúncia foi genérica, pelo que soube, não foi identificado o automóvel que seria encontrado. O local é um lugar para guardar carros, não uma garagem. Não havia nada relacionado a mecânica. Viu algumas ferramentas. Ele estava sozinho no local. Não existiam outros veículos no local, chegaram muito cedo. O acusado não esclareceu para quem ele sublocava. Disse que sublocava para quem quisesse guardar. Não identificou a quem pertenceria aquele veículo, tampouco a quem teria locado. Não tinha qualquer contrato.

Paulo Henrique Pereira Macedo (policial civil) relatou que houve denúncia anônima de que no local haveria carros roubados, foram até lá e encontraram um Palio. Constataram que era produto de furto. Ele não se lembrava a quem pertencia. O veículo já estava com sinais de desmanche. Ele falou que alugava o espaço e não apresentou documento. Não havia outras pessoas com ele na ocasião. Apenas o réu estava lá. Não se recorda chegou a indicar desde quando o automóvel estava ali.

Leonardo Jeivson Ramos Santos, é primário. Negou a prática dos fatos. Disse que durante o dia funcionava o lava rápido e a noite o local funcionava como estacionamento para guardar carros, mas era Dadinho quem alugava. Não trabalha de segunda. Na terça, compareceu e foi abordado pelos policiais. O carro foi encontrado pelo policial e não pôde identificar quem era o dono.

A origem ilícita do automóvel encontrado no local está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 35/38, nº 763941/2021 e laudo de fls. 192/202.

A autoria de igual modo restou demonstrada.

O automóvel foi apreendido em imóvel cujo responsável é o acusado. Entretanto, ele informou que sublocava a terceiro para guardar veículos. Não apresentou qualquer documento referente à sublocação, ou mesmo comprovante de pagamento, não tendo identificado quem seria o responsável. O contrato acostado não comprova a sublocação (fls. 127/134). Neste caso seria imprescindível que o acusado apontasse o responsável, o que não fez.

Ao contrário, a apreensão do automóvel em evidente circunstância de desmanche se deu em imóvel sob sua responsabilidade. Soma-se a isto a denúncia de que no local seria encontrados carros produtos de crime, o que se confirmou com a apreensão existente nestes autos.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova, e ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para essa posse comprometedora (RT 739/627), o que não aconteceu na hipótese em exame.

Nesse sentido, “Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Tem-se, por fim, que, apesar das oportunidades conferidas pela lei para tanto, o acusado não produziu provas de suas alegações, ônus que lhe competia, tornando certa a procedência da ação penal.

Configurada a circunstância descrita nos parágrafos mencionados pela foto de fls. 39/40, demonstrado que o local funciona como oficina mecânica.

Passo à fixação da pena:

O acusado é primário. Aplico a pena-base no mínimo legal. Em segunda fase, afasto a agravante referente à calamidade pública, pois não demonstrado que tenha se aproveitado desta circunstância para a prática dos fatos. Não há atenuantes. Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada, e considerada a primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária, a ser estabelecida pela Vara das Execuções.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEONARDO JEIVSON RAMOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente determinada, além do pagamento de multa no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, calculados pelo seu valor unitário mínimo, por inexistirem razões informadas nos autos para sua exacerbação.

O réu poderá recorrer em liberdade tendo em vista a primariedade e a pena cominada, bem como o regime fixado para seu cumprimento.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.